[redacted]　損害賠償請求事件

控訴人　[redacted]

被控訴人　ＥＮＥＯＳ株式会社

文書送付嘱託申立書

令和７年７月１４日

東京高等裁判所第７民事部　御中

控訴人　[redacted]

頭書事件について、控訴人は、次のとおり文書送付嘱託を申し立てる。

１　文書の表示

被控訴人が従業員に対して周知している以下の文書

①従業員向けに設けられた被控訴人社内のイントラネット上の内部通報制度専用ページ、②制度に関する研修資料、③制度の利用件数を定期的に公表する文書等平成２７年頃から現在に至るまでの各年度分)

２　文書の所持者

〒110-8162　東京都千代田区大手町一丁目１番２号

ＥＮＥＯＳ株式会社　代表者代表取締役社長　山口　敦治

３　証明すべき事実

被控訴人が、従業員に対して内部通報制度をどのように周知しているかという点

４　送付の必要性等

被控訴人は、控訴答弁書において、「従業員向け制度説明資料」における「責任ある調査・フィードバック」の実施に関する記載は、一定の期間に限られていた旨を主張している[※1]。

控訴理由補充書（１）で述べたとおり、控訴人は、当該記載による本件規程の解釈を撤回又は修正したことが周知されない限り、当該記載の時期をもって制度趣旨や実施義務の有無が左右されないと考えるが[※2]、仮にその記載時期が裁判所の判断に影響を及ぼすのであれば、当該文書の送付は必要不可欠である。

以上

1　控訴答弁書８頁１１行目「ただし、原告のいう」以下、及び９頁４行目「ただし、前記」以下

2　控訴理由補充書（１）第３（３頁）